



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
N. 224 DEL 28/05/2026	OGGETTO: Rilascio nulla osta all'utilizzo temporaneo del veicolo di proprietà comunale targato FV182Wf in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
Registro Generale N. 382 DEL 28/05/2026	
L'anno duemilaventisei , il giorno ventotto , del mese di maggio nel proprio Ufficio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n.14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso che con nota assunta al protocollo generale in data 22.05.2026, il Sindaco di

Sperone, nell'ottica di una reciproca collaborazione istituzionale, ha chiesto la concessione per l'utilizzo temporaneo dell'autovettura di servizio di questo Ente Fiat Panda Tg. FV182WF allestita per i servizi specifici di Polizia Municipale, in quanto la propria ed unica autovettura di servizio ha subito danni al motore gravi da non consentire la riparazione immediata;

DATO ATTO che la richiesta risulta accoglibile, trattandosi di un periodo di tempo limitato, anche in considerazione del fatto che lo stesso Comune di Sperone ha già provveduto, tramite adesione ad Accordo Quadro Consip, a richiedere la consegna di veicolo nuovo in leasing operativo che avverrà, presumibilmente, nel prossimo mese di Agosto;

ACCERTATA la temporanea disponibilità del veicolo Fiat Panda Tg. FV182WF, non strettamente indispensabile ai servizi ordinari del Comando di codesto Ente in tale limitato periodo;

VERIFICATO che il personale utilizzatore del Comune richiedente è in possesso dei requisiti di legge e della patente di servizio e dunque che il Responsabile in caso di danni e/o della tenuta del veicolo è da attribuirsi esclusivamente al Comandante della P.M. di Sperone (AV);

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

DI CONCEDERE il nulla osta all'utilizzo temporaneo del veicolo Fiat Panda Tg. FV182WF al Comune di Sperone;

DI STABILIRE che l'utilizzo è autorizzato e limitato ai compiti d'istituto, a partire dalla pubblicazione della presente e fino alla consegna del veicolo nuovo in leasing operativo che avverrà, presumibilmente, nel prossimo mese di Agosto;

DI DARE ATTO che i costi per i consumi (carburante) e la responsabilità per danni causati durante l'uso saranno a totale carico dell'Ente utilizzatore, in persona del Comandante della P.M. di Sperone (AV), restando ferma la copertura R.C.A. in capo al Comune proprietario;

DI MANDARE al personale del Comando per la redazione del verbale di consegna e riconsegna del mezzo con verifica dello stato d'uso.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 28/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 28/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 28/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 28/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 631, e vi rimarrà fino al 12/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 382 del 28/05/2026;

Oggetto: Rilascio nulla osta all'utilizzo temporaneo del veicolo di proprietà comunale targato FV182Wf in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Avella (AV), 28/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Chiara Guerriero